

ДОГОВОР публичной оферты

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий договор публичной оферты или иначе – «Пользовательское соглашение» (далее – «Соглашение») представляет собой Публичную оферту Исполнителя на предоставление Продукции по оптовой и розничной реализации товаров Исполнителя через сеть Интернет (далее – Предоставление Продукции).

1.2. Соглашение определяет условия оказания Исполнителем предоставления Продукции через Сайт и/или контакт центр и регулирует отношения между Исполнителем и Клиентом. Помимо настоящего Соглашения, к соглашению между Клиентом и Исполнителем относятся все специальные документы, регулирующие предоставление Продукции Сайта и размещенные в соответствующих разделах Сайта.

1.3. Исполнитель является единственным и полноправным правообладателем имущественных (исключительных) прав на Сайт и его Контента, всей и/или любой информации, содержащейся на Сайте, соответственно любое воспроизведение материалов и информации с Сайта без письменного разрешения Исполнителя будет считаться нарушением авторских прав и преследоваться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

1.4. Исполнитель оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты Соглашения без уведомления Клиента, в связи с чем Клиент обязуется регулярно отслеживать изменения в Соглашении, размещенном на Сайте.

1.5. Клиент и/или представитель Клиента несут самостоятельную ответственность за проверку Соглашения на наличие изменений в нем, при этом размещая Заказ соглашаются с тем, что ознакомлены с Соглашением в действующей редакции и согласны с его условиями.

1.6. Продолжение использования Сайта Клиентом означает принятие Соглашения и изменений, внесенных в Соглашение.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

2.1. В Соглашении, если контекст не подразумевает другого, термины, начинающиеся с заглавной буквы, имеют следующие значения:

Акцепт Соглашения – полное и безоговорочное принятие настоящего пользовательского Соглашения, размещенного на Сайте, осуществляемое путем заполнения регистрационных данных и/или размещения Заказа Клиентом на Сайте.

Заказ – должным образом оформленная с помощью Сайта и/или оператора Исполнителя оферта (предложение) Клиенту на заключение договора на предоставление Продукции, свидетельствующая о намерении Клиента считать себя заключившим договор с Исполнителем, которым будет принято предложение. Заказ размещается на условиях, указанных в Соглашении, размещенном на Сайте, и должен содержать все существенные условия договора, такие как наименование, объем, срок начала и срок окончания предоставления Продукции, ее стоимость.

Исполнитель – Индивидуальный предприниматель «Brand», ИИН 030207550072, действующий в соответствии с законодательством Республики Казахстан, находящийся по адресу: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Б.Майлина, 29/1.

Клиент – физическое (в т.ч. индивидуальные предприниматели) и юридическое (организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде) лицо, являющееся пользователем Сайта и/или желающее заказать Продукцию Исполнителя.

Контент – любое информационно значимое наполнение Сайта, включая, но, не ограничиваясь, фото-, аудио-, видео-, текст и иными медиа-материалами.

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определённом или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и. Адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация предоставляются Клиентом, если такие данные необходимы в отдельном порядке.

Подтверждение Заказа – автоматическое уведомление на сайте о принятии к исполнению размещенного им Заказа (акцепт Заказа).

Публичная оферта – предложение Исполнителя по предоставлению Продукции Клиенту на условиях, оговоренных в Соглашении и/или на Сайте.

Call-центр - корпоративный номер Исполнителя.

Сайт – совокупность информации о видах, объеме, условиях и видах предоставляемой Продукции, предоставляемых Исполнителем содержащейся в интернет – ресурсе, по ссылке: <https://sweetandtasty.kz>.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ

3.1. Оптовая и розничная реализация товаров, в том числе через Интернет.

4. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. В соответствии с Соглашением Исполнитель предоставляет Клиенту право использования Сайта в пределах его объявленных функциональных возможностей и на условиях, изложенных в Соглашении, включая просмотр размещенных на Сайте материалов и/или информации, размещение, изменение и отмену Заказов, участие в размещаемых на Сайте акциях.

4.2. Исполнитель на основании Заказа Клиента предоставляет Продукцию в соответствии с условиями Соглашения и ценами, указанными на Сайте.

4.3. Прохождение Клиентом процедуры регистрации и/или размещение Заказа на Сайте, считается Акцептом Соглашения и Клиент считается принявшим условия Соглашения в полном объеме, без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия Клиента с какими-либо из документов, опубликованных на Сайте, Клиент не вправе использовать Сайт.

4.4. Заключая Соглашение, Клиент соглашается с тем, что Исполнитель вправе передать свои права и обязанности по Соглашению любым третьим лицам.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель вправе:

5.1.1. Консультировать Клиента по ходу оформления/подтверждения/оплаты Заказа, в том числе самостоятельно связываться с Клиентом по указанным Клиентом номерам телефонов.

5.1.2. Требовать оплату за заказанный заказ заранее до поставки самого заказа.

5.1.3. Выбирать самостоятельно и, по своему усмотрению, устанавливать способы идентификации Клиента на всех своих ресурсах, в том числе Сайтах, серверах, в переписках мессенджерах и прочих.

5.1.4. Идентифицировать клиента с помощью сообщением и диалога через любой мессенджер (WhatsApp и др.).

5.1.5. Направлять Клиенту информационные и рекламные сообщения по номеру мобильного телефона, либо через мессенджеры и электронную почту, которые привязаны к телефонному номеру, сведения о которых содержатся на Сайте. Настоящим Клиент дает согласие на получение подобной информации. В случае отказа Клиента от информационных и рекламных сообщений, Клиент обязан направить в адрес Исполнителя соответствующее отказное письмо.

5.1.6. Привлекать к исполнению Соглашения третьих лиц.

5.1.7. В одностороннем порядке изменять Стоимость Продукции путем размещения соответствующей информации на своем Сайте.

5.1.8. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержания Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.

5.1.9. Для контроля уровня сервиса Исполнитель вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Клиентом.

5.1.10. Ограничить доступ к Сайту в случае нарушения Клиентом условия Соглашения, включая, но не ограничиваясь удалением Личного кабинета Клиента.

5.1.11. Поступившие заказы после 21:00 часов, Исполнитель вправе не принимать заказ на обработку, и не доставлять на следующий день. При этом Исполнитель не несет никакой ответственности за этот заказ.

5.1.12. Использовать данные Клиента, включая наименование Компании, фамилию, имя, отчество, должность руководителя/представителя Клиента, регалии, изображения, его высказывания (отзывы) и т.д. в маркетинговых целях и только с согласия Клиента.

5.1.13. Получить от Клиента оплату за всю заказанную Продукцию.

5.1.14. В случае отсутствия технической возможности и/или отсутствия свободного персонала для предоставления Продукции отказаться от принятия Заказа. При этом, в случае если Клиентом была оплачена продукция при оформлении Заказа, Исполнитель обязан рассмотреть возможность предоставления Продукции в ближайшее время и согласовать время с Клиентом либо отказаться от оформления Заказа и вернуть Клиенту уплаченные им денежные средства в полном объеме.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Предоставить Продукцию, согласованную в Заказе своевременно и надлежащего качества.

5.2.2. Устранить недостатки и иные нарушения условий о качестве Продукции, допущенные в ходе исполнения обязательств, при этом доработки, необходимость которых возникает по вине Исполнителя, выполняются за счет Исполнителя в течение 48 (сорока восьми) часов с момента выявления недостатков уполномоченными представителями Исполнителя и Клиента, доработки возникающие по вине Клиента выполняются за счет Клиента. При этом претензии Клиента к качеству Продукции должны быть предъявлены в течение 12 (двенадцати) часов с момента окончания предоставления Продукции.

5.2.3. Возникшие жалобы у Клиента принимаются по номерам Call-центр или сообщением через мессенджер на номер Call-центра.

5.2.4. Своевременно предупредить Клиента о приостановлении предоставления Продукции в случае отсутствия технической возможности для предоставления Продукции.

5.2.5. За свой счет осуществлять закупку всех необходимых товаров для предоставления Продукции, а также совершать другие действия, необходимые для полноценного предоставления Продукции.

5.2.6. Добросовестно хранить, не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию Клиента, если данная информация предварительно не известна третьим лицам и к ней нет свободного доступа на законном основании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, либо, когда это сделано с письменного согласия Клиента.

5.3. Клиент вправе:

5.3.1. Пользоваться всей имеющейся на Сайте Продукцией в порядке, определенном Исполнителем.

5.3.2. По своему усмотрению выбирать способ оплаты предоставления Продукции, из числа способов, предложенных в разговоре с Call-центром, при этом Клиент обязуется самостоятельно ознакомиться с правилами пользования выбранным им способом платежа.

5.3.3. Отказаться от предоставления Продукции после оформления Заказа до начала предоставления Продукции на следующих условиях:

5.3.3.1. Для отказа от Продукции Клиент должен с телефона направить сообщение через мессенджер Call-центру уведомление об отказе от предоставления Продукции не позднее чем до закрытия времени заявки, т.е. до 21:00 часов. В этом случае Исполнитель аннулирует Заказ и, в случае осуществления Клиентом предоплаты, обеспечивает возврат Клиенту соответствующей суммы денежных средств или Клиент с Исполнителем определяют иное время для предоставления Продукции.

5.4. Клиент обязан:

5.4.1. Оплатить Исполнителю стоимость Продукции в полном объеме в соответствии с условиями, размещенными на Сайте.

5.4.2. Оплатить Исполнителю всю сумму сделанных заказов, которые представлены в разделе “Истории заказов” на Сайте.

5.4.3. Оплатить сумму заказа способом, указанным на сайте или способом оплаты, указанном в обращении Исполнителя, направленном Клиенту посредством мессенджера или телефонного звонка. До получения самого заказа Клиентом, Клиент обязуется оплатить сумму данного заказа тем способом оплаты и по тем реквизитам, которые указаны Исполнителем.

5.4.4. Клиент обязуется соблюдать все условия Соглашения и все специальные документы, регулирующие предоставление отдельных Продукции Сайта и размещенные в соответствующих разделах Сайта.

5.4.5. Клиент обязуется предоставлять достоверную и полную информацию при использовании Сайта.

5.4.6. Клиент обязуется самостоятельно проверить данные Заказа перед его оформлением. Клиент несет полную ответственность за достоверность и правомерность использования данных, указываемых им при оформлении Заказа.

5.4.7. Клиент обязуется до размещения Заказа ознакомиться с условиями актуальной версии Соглашения полностью.

5.4.8. В случае, если Клиенту не в полной мере ясны какие-либо условия размещения Заказа или предоставления Продукции, в том числе, порядок оплаты, Клиент обязуется уточнить эти условия, а при невозможности уточнения отказаться от оформления Заказа соответствующим уведомлением.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

6.1. Заказ может быть оформлен Клиентом с помощью сайта с понедельника по воскресенье с 9-00 до 21-00 часов по времени Астаны.

6.2. Для оформления Заказа Клиент должен совершить следующие действия:

6.2.1. Выбрать необходимый ему вид (объем) Продукции на Сайте.

6.2.2. Внести необходимые сведения, предусмотренные на странице Сайта, при этом предоставляемые сведения должны соответствовать действительности и предоставляться в необходимом объеме.

6.2.3. Подтвердить корректность внесенных сведений и желание оформить Заказ нажатием кнопки «Оформить заказ» на соответствующей странице Сайта.

6.3. Размещение Заказа считается завершенным с момента выполнения Клиентом вышеуказанных действий, и соответствующий Заказ становится доступным Исполнителю для Подтверждения Заказа.

6.4. Предоставление Продукции осуществляется в объеме и в сроки, предусмотренные в Заказе.

7. ПОРЯДОК И ОПЛАТА ПРОДУКЦИИ

7.1. Способы и порядок оплаты оговариваются отдельно с Исполнителем. При необходимости порядок и условия оплаты отдельного Заказа могут оговариваться Клиентом с Call-центром Исполнителя.

7.2. При наличной форме оплаты Клиент должен оплатить стоимость Продукции Исполнителя до того, как персонал Исполнителя приступит к предоставлению Продукции путем передачи денежных средств Исполнителю.

7.3. В случае внесения за Клиента платежа третьими лицами все права и обязанности в отношении этого платежа возникают у Клиента, и такие действия третьих лиц расцениваются как совершенные указанными третьими лицами в интересах Клиента и не порождающие каких-либо прав и обязанностей между указанными третьими лицами и Исполнителем.

8. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Внося при регистрации и/или оформлении Заказа на Сайте свои данные и персональные данные своего руководителя/представителя, Клиент дает свое информированное и сознательное согласие на обработку указанных данных Исполнителем и/или его работниками, а равно иными лицами, которым Исполнитель поручил обработку данных на основании заключаемых с этими лицами договоров, как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

8.2. Принимая Соглашение, Клиент подтверждает, что он передает свои данные для Обработки Исполнителю и согласен на их Обработку.

8.3. Целями обработки данных является надлежащее выполнение условий Соглашения, Договоров, включая Заказы, заключенных между Клиентом и Исполнителями и иных предусмотренных Соглашением документов, а также проведение необходимых маркетинговых мероприятий.

8.4. Размещая Заказ на Сайте, Клиент соглашается, что его данные становятся доступны Исполнителю и его работникам.

8.5. Персональные данные обрабатываются до момента прекращения Исполнителем деятельности, либо до ликвидации Сайта (в зависимости от того, какое событие наступит позднее). Хранение Персональных данных осуществляется согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОДУКЦИИ

9.1. Прием и обработка Заказов осуществляется с понедельника по воскресенье с 09-00 до 21-00 часов по времени Астаны.

9.2. Предоставление Продукции оказываются Исполнителем с понедельника по воскресенье с 07-00 до 12-00 часов по времени Астаны, при этом точное время предоставления Продукции по конкретному Заказу согласовывается Исполнителем с Клиентом.

10. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

10.1. Клиент и Исполнитель настоящим признают и соглашаются, что Соглашение должно толковаться, регулироваться и исполняться в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.2. При возникновении споров, требований и/или претензий по вопросам, предусмотренным Соглашением или в связи с ним, стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры по урегулированию их путем переговоров. В случае если спор, требование и/или претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии, любая из Сторон вправе обратиться в суд.

10.3. Указанные в пункте 10.2 Соглашения претензии направляются сторонами по электронной почте Исполнителю на адрес support@sweetandtasty.kz, Клиентам на адреса электронной почты/сообщением на мессенджеры(Whats App), по официальным номерам Клиента и его руководителя/представителя (в т.ч. указанным Клиентом при регистрации на Сайте и в Заказе), а также направляется в письменном виде Клиенту посредством отправки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручаются нарочно. Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования, доказательства, подтверждающие требование, а также сведения о лице, направившем претензию.

10.4. Клиент вправе посредством телефонного звонка в Call-центр и/или написанием письма на электронный адрес support@sweetandtasty.kz направлять претензии относительно качества предоставления Продукции. Такие претензии направляются в срок, не превышающий 24 (двадцать четыре) часов с момента подачи заказа на Сайте, указанного в Заказе Клиента, и должны содержать: перечень недостатков и/или допущенных Исполнителем, нарушений, фотографии, подтверждающие перечисленные недостатки/причиненный вред, а также предоставить саму Продукцию, в качестве доказательства часть некачественно предоставленной Продукции.

10.5. В случае если, Клиент получил пищевое отравление из-за предоставленной Продукции Исполнителем, для предоставления соответствующей претензии, Клиент обязуется предоставить: все необходимые медицинские заключения о пищевом отравлении, результаты пройденных анализов и иные документы, подтверждающие факт пищевого отравления.

10.6. Поступившие от Клиента претензии рассматриваются Исполнителем в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Соглашению и/или Заказу.

11.2. Исполнитель гарантирует достоверность, точность, полноту или качество только той информации, которую он сам непосредственно разместил на Сайте. Исполнитель не несет ответственности за достоверность, точность, полноту и качество информации, размещенной на Сайте третьими лицами, а также Клиентами.

11.3. Исполнитель не несет ответственности за некорректное поведение лиц, использующих Сайт.

11.4. Клиент соглашается и принимает, что Исполнитель не дает никакой гарантии, ручательства или заявления, явно выраженных, подразумеваемых или предусматриваемых законом, в том числе без ограничения, особого результата или чего-либо иного в отношении предоставляемых по Соглашению предоставления Продукции. Исполнитель и Клиент договорились, что вся Продукция, оказываемые Клиенту по Соглашению, будут соответствовать только условиям Соглашения. Исключаются любые не указанные в Соглашении стандарты, условия и особенности требований Клиента, если в отношении них Исполнителем и Клиентом не заключено письменное соглашение о том, что они являются частью Соглашения.

11.5. Несмотря ни на какие гарантии возмещения убытков и обязательства, содержащиеся в Соглашении или иных размещенных на Сайте документах, Исполнитель не несет ответственности за какую-либо упущенную выгоду, не прямые, косвенные, присуждаемые в порядке наказания, штрафные, фактические или предполагаемые убытки любого типа или характера (в том числе, но не ограничиваясь, потерю прибыли, утрату возможности эксплуатации, упущенные контракты, потерю прав аренды, а равно производственные потери и дополнительные затраты), возникшие из и/или относящиеся любым образом к Соглашению, Услугам и/или Заказам.

11.6. Сайт или его элементы периодически могут быть частично или полностью недоступны по причине проведения профилактических или других работ технического характера, обеспечивающих нормальное функционирование Сайта. В таком случае Исполнитель не несет обязательств по уведомлению Клиентов и/или ответственности за неполучение ими информации.

11.7. В максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, и несмотря на любые другие положения Соглашения, общий размер ответственности Исполнителя перед Клиентом или любым физическим и/или юридическим лицом, предъявляющим требования посредством Клиента, в результате отношений с Клиентом или по указанию последнего, в отношении любых оснований для предъявления иска, претензий, ущерба, требований, ответственности, убытков и процессов любого типа и характера, включая все судебные издержки, судебные расходы, и расходы на оплату Продукции представителей, возникающие из и/или связанные каким-либо образом с Соглашением, независимо от причины или причин, включая, но не ограничиваясь этим, любые нарушения Соглашения, расходы на исправление недостатков, неосторожность или объективную ответственность не будет превышать стоимости оплаченных Продукции. Указанное ограничение ответственности Исполнителя не распространяется на убытки и ответственность, вызванные умышленными действиями Исполнителя и/или его персонала.

11.8. Клиент несет полную ответственность за точность и правильность информации, предоставляемой им при регистрации и/или размещений Заказа. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае, если это явилось следствием предоставления неверных сведений Клиентом.

11.9. Клиент принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с оформлением Заказов. Клиент несет единоличную ответственность за любую проблему, возникшую в процессе регистрации, оформления, подтверждения и оплаты Заказа. В

подобном случае Исполнитель не несет ответственность за любой ущерб (денежного или иного характера), возникший в результате проблемы, вызванной или обусловленной ошибкой или халатностью Клиента при использовании Сайта, в том числе, неуспешным завершением или подтверждением любой операции.

11.10. Сайт может содержать ссылки на другие сайты в сети интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и их контент не проверяются Исполнителем на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т. п.). Исполнитель не несет ответственность за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Клиент получает доступ с использованием сервисов, в том числе, за любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц, рекламу и т. п., а также за доступность таких сайтов или контента и последствия их использования Клиентом.

11.11. Ссылка (в любой форме) на любой сайт, продукт, услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого характера, размещенная на Сайте, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов, услуг, деятельности со стороны Исполнителя, за исключением случаев, когда на это прямо указывается на Сайте.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Исполнитель оставляет за собой право расширять и сокращать объем предоставления Продукции на Сайте, а также приостанавливать и/или прекращать предоставление Продукции по своему собственному усмотрению.

12.2. Соглашение должно рассматриваться в том виде, как оно опубликовано на Сайте, и должно применяться и толковаться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12.3. Исполнитель не принимает встречные предложения от Клиента относительно изменения Соглашения.

12.4. Отзывы Клиентов, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией и могут быть использованы Исполнителем без ограничений.